

## <제1장 노동법 총론.제7절 노조법상 사용자>

### I. 의의[노조법 제2조 제2호]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제2조 제2호는 사용자를 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다.라고 정의한다. 이 노조법상 사용자 개념은 개별적 근로관계법인 근로기준법상 사용자 개념과 문언적으로는 동일하나, 그 해석과 적용에 있어 현격한 차이가 있다. 노조법은 근로 3권을 보장하고 집단적 노사 관계의 자주적 조정을 목적으로 하므로, 노조법상 사용자는 단체교섭의 당사자로서의 의무와 부당노동행위 금지의 수규자로서의 책임을 부담하는 주체라는 특수성을 가진다. 따라서 노조법상 사용자의 개념은 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위해 근로 조건에 실질적인 영향력을 행사하는 주체에게까지 확장되어 해석된다.

### II. 사용자의 범위

- 노조법상 사용자는 근로기준법과 마찬가지로 법문에 따라 세 가지 유형으로 구성되며, 이들은 집단적 노사 관계에서 책임을 부담하는 주체들이다.

#### 1. 사업주

- 사업주는 사업을 법률상 경영하는 주체로서, 근로자가 소속된 사업장의 최종적인 법적 책임자이다. 법인의 경우 법인 그 자체가 사업주에 해당하며, 개인 사업의 경우 개인 경영주가 사업주가 된다. 노조법상 사업주는 단체교섭의 주요 당사자이자 노조 활동과 관련된 모든 법적 의무의 궁극적 부담자이다. 단체협약을 체결할 책임과 체결된 협약의 이행 책임이 귀속되는 주체이기도 하다.

#### 2. 사업의 경영담당자

- 사업의 경영담당자는 사업주로부터 사업 경영에 관한 포괄적인 권한을 위임받아 대외적으로 사업을 대표하거나 경영하는 자이다. 법인의 대표이사, 공장장, 지사장 등 직위나 명칭에 관계없이 사업의 운영과 인사 노무에 관한 중요 사항을 결정하고 책임지는 자가 여기에 포함된다. 이들은 사업주를 대신하여 노동 관계를 실질적으로 운영하며, 부당노동행위 금지의 수규자일 뿐만 아니라, 단체교섭에 직접 참여하여 의사 결정을 하는 주체가 된다.

#### 3. 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자

- 이 유형은 사업주나 사업의 경영담당자로부터 근로 조건이나 인사 관리에 관한 특정 권한을 부여받아 행사하는 자이다. 인사·노무 담당 부서장, 현장 감독자 등 실무적으로 근로자에게 지휘·명령을 행사하고 근로 조건에 영향을 미치는 행위를 수행하는 자가 포함된다. 이들이 노조 활동에 부정적인 영향을 미치거나 간섭하는 행위는 사업주의 행위로 간주되어 부당노동행위로 평가될 수 있으며, 이들 자신도 부당노동행위 금지의 수규자로서 책임을 진다.

### III. 사용자 개념의 확장

- 노조법상 사용자 개념의 확장은 근로기준법과 달리, 근로계약상의 직접 당사자가 아닌 제3자(원청 등)에게 단체교섭 의무와 부당노동행위 금지 의무를 부과함으로써 노조법의 집단적 자치 확보 목적을 달성하려는 판례의 법리이다. 이는 고용 형태의 복잡화와 형식적 도급 등을 통한 책임 회피에 대응하기 위함이다.

#### 1. 단체교섭의 당사자

- 단체교섭은 근로자의 근로 조건을 실질적으로 결정하고 변경할 수 있는 지위에 있는 자와 이루어져야 한다. 판례는 노조법상 사용자를 판단함에 있어, 근로계약의 당사자가 아니더라도 하청 등 소속 근로자의 근로 조건에 대하여 그들을 고용한 사용자와 함께 또는 그를 넘어 실질적인 지배력과 결정권을 행사하는 지위에 있는 자를 단체교섭의 당사자인 노조법상 사용자로 확장하여 인정한다.

##### (1) 실질적 지배력과 결정권

- 실질적 지배력과 결정권이 인정되기 위해서는 원청(도급인)이 하청 근로자의 임금, 작업 시간, 복무 규율 등 주요 근로 조건에 관하여 구체적으로 관여하거나 그 결정에 중대한 영향력을 행사해야 한다. 특히 하청 근로자의 근로 조건이 사실상 원청의 경영 방침이나 재정 지원 등에 의해 좌우되는 경우에 확장된 사용자성이 인정될 가능성이 높다.

##### (2) 단체교섭 의무의 범위

- 확장된 사용자의 단체교섭 의무는 원청이 실질적으로 지배하거나 결정할 수 있는 범위의 근로 조건에 한정된다. 예를 들어, 원청이 단가 결정을 통해 하청 근로자의 임금에 결정적인 영향을 미치는 경우, 임금에 관한 사항에 대해서는 단체교섭 의무를 부담하지만, 하청 내부의 징계와 같은 사항에 대해서는 의무가 인정되기 어렵다.

#### 2. 부당노동행위 금지의 수규자

- 부당노동행위 금지 의무는 근로자의 단결권을 보호하기 위한 가장 중요한 의무이다. 노조법상 사용자는 노조 활동에 대한 차별, 노조 조직 및 운영에의 지배·개입 등을 금지한다.

##### (1) 행위자로서의 책임

- 사업주, 경영담당자, 행동하는 자 모두 부당노동행위를 실제로 한 행위자로서 책임을 진다. 이들의 행위는 노동위원회의 구제 명령 및 형사 처벌의 대상이 된다.

##### (2) 확장된 사용자의 책임

- 단체교섭 당사자로서 사용자성이 확장된 원청은 하청 근로자의 노조 활동에 대하여 부당노동행위 금지 의무의 수규자가 된다. 예를 들어, 원청이 하청 노조의 설립이나 활동을 방해하거나, 하청 사용자에게 압력을 가하여 노조 활동을 위축시키는 경우, 원청은 부당노동행위의 책임을 부담한다. 이는 실질적인 권력 관계에 따라 노조 활동이 침해되는 것을 방지하기 위함이다.

### IV. 결론

- 노조법상 사용자는 근로기준법상의 개별적 계약 당사자를 넘어, 근로 3권을 실질적으로 보장하고 집단적 노사 관계를 대등하게 유지해야 할 공법상 의무를 부담하는 주체이다. 사용자 개념은 사업주, 경영담당자, 행동하는 자 모두를 포함하며, 특히 하청 근로자의 근로 조건에 실질적인 지배력을 행사하는 원청에게까지 확장된다. 이러한 확장 법리는 노동 환경의 변화 속에서 노동자의 단결권이 형해화되는 것을 방지하고, 노동법의 입법 목적인 노동의 인간화와 노사 관계의 민주적 발전을 추구하는 핵심적인 법적 장치이다.